Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modifiche statutarie, fusioni, cessioni e concorrenza

Punto 9 del programma — Altre vigilanze: artt. 56-58 TUB e tutela della concorrenza

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
9 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Modifiche statutarie, fusioni, cessioni e concorrenza **1**

1.1 D1 — Gli altri poteri di vigilanza: artt. 56, 57 e 58 1

1.2 D2 — Art. 56: le modificazioni statutarie 2

1.3 D3 — Art. 57: fusioni e scissioni 2

1.4 D4 — Accertamento o autorizzazione; le fusioni miste 3

1.5 D5 — Art. 58: la cessione di rapporti giuridici 3

1.6 D6 — L'opposizione dei creditori nella fusione bancaria 4

1.7 D7 — Stabilità e concorrenza: il potere antitrust bancario ieri e oggi 4

1.8 D8 — Il riparto fra AGCM e Banca d'Italia oggi 5

1.9 D9 — Cessione in blocco e cessione d'azienda del codice civile 5

1 | Modifiche statutarie, fusioni, cessioni e concorrenza

Il capitolo copre i poteri di vigilanza che il TUB aggiunge ai tre classici: il controllo sulle operazioni straordinarie della banca (modificazioni dello statuto, fusioni e scissioni, cessioni di aziende e rapporti giuridici, artt. 56, 57 e 58) e il rapporto fra stabilità e concorrenza (l. 287/1990, riparto fra Banca d'Italia e AGCM). All'orale ci si può aspettare di partire da uno dei tre articoli, si prosegue sulla differenza fra accertamento e autorizzazione o sull'opposizione dei creditori, e si chiude chiedendo chi decide oggi sulla concorrenza.

1.1. D1 — Gli altri poteri di vigilanza: artt. 56, 57 e 58

Domanda. Oltre ai tre poteri classici, informativo, regolamentare e ispettivo, il TUB prevede altri poteri di vigilanza. Mi parli degli artt. 56, 57 e 58.

Risposta ideale. Gli artt. 56, 57 e 58 sono i controlli che la Banca d'Italia esercita sulle operazioni straordinarie della banca: le modificazioni dello statuto, le fusioni e le scissioni, le cessioni di aziende, rami d'azienda e rapporti giuridici in blocco. Sono operazioni che cambiano l'assetto della banca e quindi il suo profilo di rischio, e se la vigilanza si limitasse a bilanci e ispezioni interverrebbe a cose fatte. Il parametro è la sana e prudente gestione, mai la convenienza economica, che resta all'impresa per rispetto della sua autonomia imprenditoriale.

L'intensità è graduata. Sullo statuto la Banca d'Italia *accerta*, all'art. 56; su fusioni e scissioni *autorizza*, all'art. 57; sulle cessioni, all'art. 58, emana istruzioni, che possono sottoporre ad autorizzazione le operazioni più rilevanti; il d.lgs. 208/2025 ha tolto questo potere, ma la modifica si applica solo con le disposizioni attuative. Sono articoli già presenti nella vecchia legge bancaria: il 56 non cambia dal 1994, il 57 e il 58 sono stati modificati più volte, da ultimo dallo stesso d.lgs. 208/2025 di recepimento della CRD VI, e fino alle disposizioni attuative vale il regime previgente. Il filo comune è il *favor* per le aggregazioni: la fusione coatta è scomparsa perché negava l'autonomia delle banche, e l'art. 57 accorcia il termine di opposizione dei creditori. Sulle concentrazioni c'è però anche un vaglio distinto sulla concorrenza, affidato all'AGCM e non alla Banca d'Italia: è il tema con cui si chiude questo blocco.

1.2. D2 — Art. 56: le modificazioni statutarie

Domanda. Commenti l'art. 56 TUB. Perché la Banca d'Italia controlla le modifiche dello statuto e con quale procedura?

Risposta ideale. L'art. 56 affida alla Banca d'Italia il compito di accertare che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione; senza l'accertamento, dice il comma 2, non si può dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese. È la stessa logica dell'art. 14: lo statuto è tra i documenti esaminati per autorizzare l'attività, e le sue modifiche passano dallo stesso filtro.

Il verbo conta. La vecchia legge bancaria parlava di autorizzazione, e per le banche pubbliche approvava il Ministro del Tesoro; il TUB dice «accerta», e la relazione accompagnatoria spiega che il cambio è formale: nella pratica è un'autorizzazione, ma il verbo fa emergere l'autonomia imprenditoriale, perché l'autorità verifica solo che la modifica non contrasti con la sana e prudente gestione. Dal provvedimento del 21 marzo 2007 il progetto va comunicato alla Banca d'Italia prima dell'assemblea, e la Banca d'Italia rilascia l'accertamento entro novanta giorni dalla comunicazione; l'efficacia è condizionata alla conformità della delibera al progetto esaminato e alle eventuali osservazioni dell'autorità. Il potere non è previsto dal diritto dell'Unione, quindi formalmente è della Banca d'Italia, ma per una banca significativa deve chiedere il parere della BCE e attenersi al suo giudizio, perché si valutano soprattutto gli assetti organizzativi. Con l'art. 57, invece, l'autorizzazione è vera, perché può nascere una banca nuova.

1.3. D3 — Art. 57: fusioni e scissioni

Domanda. Commenti l'art. 57 TUB: fusioni e scissioni a cui prendono parte banche.

Risposta ideale. L'art. 57 sottopone ad autorizzazione della Banca d'Italia le fusioni e le scissioni a cui prendono parte banche, quando non contrastino con una sana e prudente gestione; con il Meccanismo di vigilanza unico, se l'operazione richiede già l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14, quella della Banca d'Italia non serve. Il comma 2 fa dell'autorizzazione una condizione per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto e della delibera: il controllo precede la pubblicazione del progetto e l'approvazione dei soci. Il comma 3 è la deroga al diritto comune: il termine dell'art. 2503 c.c. per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni.

L'autorità guarda ai riflessi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa: l'operazione non deve produrre squilibri gravi negli assetti tecnici né compromettere le regole prudenziali, come adeguatezza patrimoniale, concentrazione dei rischi e trasformazione delle scadenze. Non può invece giudicare la convenienza economica, né l'effetto sul sistema creditizio nel suo complesso; il progetto industriale allegato dalla banca è opportuno ma non obbligatorio, e in pratica è un atto di *moral suasion*.

Oggi il d.lgs. 208/2025 ha riscritto i commi 1 e 2, con criteri prudenziali espliciti e il divieto di dare corso all'atto prima dell'autorizzazione; ma, per l'art. 4, comma 6, il testo nuovo si applica

solo con le disposizioni attuative della Banca d'Italia, che non risultano ancora emanate, e fino ad allora vale quanto ho detto.

1.4. D4 — Accertamento o autorizzazione; le fusioni miste

Domanda. Perché per lo statuto il TUB parla di accertamento e per le fusioni di autorizzazione? E che cosa sono le fusioni miste?

Risposta ideale. Per lo statuto il verbo è quasi solo forma, per le fusioni no. Con la modifica statutaria la banca resta quella già autorizzata e la Banca d'Italia verifica soltanto che il nuovo statuto non contrasti con la sana e prudente gestione: per questo «accerta». Nella fusione per unione il risultato è una società nuova, e società nuova vuol dire banca nuova, che richiede una nuova autorizzazione. Nell'incorporazione non nasce una banca, ma l'operazione comporta quasi sempre una nuova autorizzazione all'attività, una revoca o un cambio degli assetti proprietari, provvedimenti che nel Meccanismo di vigilanza unico spettano alla BCE.

Le fusioni miste hanno due sensi. L'art. 57 non parla di fusioni *tra* banche ma di fusioni a cui *prendono parte* banche, quindi anche con non banche, purché ne risulti ancora un intermediario bancario; il testo nuovo, quando si applicherà, guarda alla banca italiana incorporante o scissa, ma la formula «fusioni a cui prendono parte banche» resta nel comma 2. L'altro senso è quello dell'art. 36: una BCC può fondersi con banche di diversa natura, ma la risultante deve essere una società per azioni. Per questo, quando nel 2004 un'azienda bancaria in forma di spa fu ceduta a una BCC, non era percorribile l'incorporazione, e la BCC, con voto capitario, non avrebbe accolto i soci della spa senza alterare i propri equilibri: si ricorse alla cessione, cioè all'art. 58.

1.5. D5 — Art. 58: la cessione di rapporti giuridici

Domanda. Commenti l'art. 58 TUB. A quali cessioni si applica e che cosa controlla la Banca d'Italia?

Risposta ideale. L'art. 58 riguarda la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, per esempio gli sportelli, e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, come i rapporti di leasing se la banca esce da quel settore. Il «blocco» non è una pluralità di beni qualsiasi: è un complesso che incide sull'organizzazione dell'azienda bancaria, con rilevanza funzionale per l'attività anche se da solo non potrebbe svolgerla.

La differenza con gli artt. 56 e 57 sta nel comma 1: non c'è né accertamento né autorizzazione, la Banca d'Italia emana istruzioni. Queste possono prevedere l'autorizzazione per le operazioni più rilevanti: fino al 2026, per esempio, quelle fuori dal gruppo con prezzo oltre il 10 per cento del patrimonio di vigilanza della cessionaria. Manca un comma di blocco come quello dell'art. 57: l'operazione senza autorizzazione restava valida ma inefficace, e l'autorizzazione poteva essere successiva. Il comma 2 affida alla cessionaria la pubblicità, nel registro delle imprese e in

Gazzetta Ufficiale; il comma 3 conserva al cessionario privilegi e garanzie senza formalità, così con il mutuo ceduto passa l'ipoteca.

Oggi il d.lgs. 208/2025 ha tolto dal comma 1 il potere di prevedere l'autorizzazione e ha introdotto l'art. 58-bis, comunicazione preventiva dei trasferimenti rilevanti, ma per l'art. 4, comma 8, solo con le disposizioni attuative; e, con il provvedimento della Banca d'Italia del 22 luglio 2026, in vigore dal 31 luglio, la Circolare 229 non chiede più l'autorizzazione ma una comunicazione preventiva.

1.6. D6 — L'opposizione dei creditori nella fusione bancaria

Domanda. In che cosa la fusione bancaria differisce da quella del codice civile quanto alla tutela dei creditori?

Risposta ideale. La fusione bancaria segue il codice civile con una sola deroga: l'art. 57, comma 3, riduce a quindici giorni i sessanta dell'art. 2503 per l'opposizione dei creditori. Nel diritto comune la fusione si attua solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione della decisione di fusione dell'ultima società partecipante. In quel periodo i creditori possono opporsi davanti al Tribunale, che può comunque consentire la fusione se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio o se la società presta idonee garanzie. L'attesa si supera con il consenso dei creditori, con il pagamento di chi non consente, con il deposito presso una banca delle somme dovute, oppure con la relazione di un'unica società di revisione che asseveri non necessarie garanzie.

La deroga è una specialità a favore dell'operazione, coerente con il *favor* per le aggregazioni che si vede anche nella scomparsa della fusione coatta, che negava l'autonomia imprenditoriale delle banche. E il controllo pubblico arriva prima: l'autorizzazione è condizione per l'iscrizione del progetto, quindi precede la pubblicazione e il voto dei soci.

1.7. D7 — Stabilità e concorrenza: il potere antitrust bancario ieri e oggi

Domanda. Per anni l'antitrust bancario è stato della Banca d'Italia: perché, e che cosa resta oggi di quella scelta?

Risposta ideale. Fino al 2005 la concorrenza fra banche la tutelava la Banca d'Italia; oggi è dell'AGCM, e alla Banca d'Italia resta la stabilità. La legge 287/1990 disciplina intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni, e istituisce l'AGCM. Per le banche, però, l'art. 20, comma 2, faceva una deroga: i poteri antitrust spettavano alla Banca d'Italia, e l'AGCM dava solo un parere non vincolante, perché si riteneva che la Banca d'Italia conoscesse il settore molto meglio. Con il TUB emersero due problemi: il riparto, perché dopo la despecializzazione una banca può vendere anche un prodotto assicurativo, e il conflitto fra i criteri. Il caso è la Banca Popolare di Sassari: la fusione con il Banco di Sardegna non dava problemi di sana e prudente gestione, perché una banca sana ne assorbiva una in difficoltà, ma ne dava enormi per la concorrenza,

perché le due avevano le maggiori quote in un'isola, mercato chiuso. L'AGCM espresse parere negativo e la Banca d'Italia autorizzò lo stesso.

Oggi la deroga non c'è più: la l. 262/2005, all'art. 19, comma 11, ha abrogato l'art. 20, comma 2, anche perché l'Italia era l'unico paese ad averla, e la tutela della concorrenza è tornata all'AGCM; come si compongano le due competenze lo vediamo sulle concentrazioni.

1.8. D8 — Il riparto fra AGCM e Banca d'Italia oggi

Domanda. Oggi, su una fusione fra due grandi banche, chi decide e con quale criterio? Perché non c'è un provvedimento unico?

Risposta ideale. Decidono due autorità, ciascuna con un proprio provvedimento e un proprio criterio. La Banca d'Italia valuta la sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 57, salvo che l'operazione richieda già un'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14; l'AGCM valuta la concentrazione ai sensi della l. 287/1990, cioè gli effetti sulla concorrenza. I criteri non si sovrappongono: anche i criteri del nuovo comma 1-bis dell'art. 57, che si applicherà con le disposizioni attuative, sono tutti prudenziali, dalla reputazione al rischio di riciclaggio. Rispetto al diritto comune, dove la concentrazione è solo materia antitrust, si sommano due ottiche, e il problema nasce quando le banche hanno quote elevate, anche in un mercato locale chiuso, come in Sardegna.

Non è sempre stato così. La l. 262/2005, all'art. 19, aveva previsto per le operazioni soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia e a quella antitrust, in particolare le acquisizioni di controllo, un unico atto concordato fra le due autorità. Se una delle due era contraria l'atto non veniva pubblicato, quindi non esisteva ed era inoppugnabile. Il d.lgs. 303/2006 ha abrogato quelle norme e ha previsto due provvedimenti distinti per le acquisizioni di controllo, nell'art. 20, comma 5, l. 287/1990; per le fusioni vale lo stesso principio, perché art. 57 e controllo delle concentrazioni restano separati. È anche la soluzione del problema di Sassari: oggi un via libera prudenziale non assorbe né sostituisce il giudizio dell'AGCM.

1.9. D9 — Cessione in blocco e cessione d'azienda del codice civile

Domanda. In che cosa la cessione di rapporti giuridici in blocco dell'art. 58 si distingue dalla cessione d'azienda del codice civile?

Risposta ideale. La differenza sta nell'oggetto e nella disciplina. Il codice civile conosce la cessione d'azienda, cioè del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; l'art. 58 aggiunge i rami d'azienda e i beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, che azienda non sono necessariamente, purché abbiano rilevanza funzionale per l'attività bancaria. E detta una disciplina propria su pubblicità ed effetti, senza un rinvio espresso al codice civile per le lacune, come invece c'è per fusioni e scissioni: le norme civilistiche sulla cessione

d'azienda si applicano solo se la cessione è davvero un'azienda e non contrastano con la disciplina speciale.

La disciplina speciale è questa. La cessionaria pubblica la cessione nel registro delle imprese e in Gazzetta Ufficiale, e verso i debitori ceduti quegli adempimenti producono gli effetti dell'art. 1264 c.c., cioè valgono come notifica. I creditori ceduti hanno tre mesi per esigere l'adempimento dal cedente o dal cessionario; poi risponde solo il cessionario. Chi è parte dei contratti ceduti può recedere nello stesso termine se c'è giusta causa, salva la responsabilità del cedente.

È la disciplina che nelle crisi si deroga: per Veneto Banca la cessione a Intesa Sanpaolo è avvenuta con l'art. 3 del d.l. 99/2017, che ne esclude quasi tutte le regole, sostituendo la pubblicità con la pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, ma lascia ferma la conservazione di privilegi e garanzie.